

1501653-25.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... condenado previamente pelo crime de tráfico de drogas. Indagado, ressaltou que não disse aos policiais que "fortalecia seus amigos", sob a alegação de que os pés nasceram pois jogava as sementes de maconha dos "baseados" que fumava no vaso da sacada.

Os policiais militares ouvidos foram coerentes em seus depoimentos, confirmando o que narrado na denúncia. Informaram que foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501653-25.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501653-25.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3034236/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA,
17570704 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

David Raphael Rodrigues

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

DAVID RAPHAEL RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, pois, segundo a denúncia, no dia 02 de abril de 2021, aproximadamente às 21:40h, na rua Tereza Baptista Pereira, nº 1680, nesta cidade e comarca de Franca/SP, semeava, para uso próprio, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 144g de "Cannabis Sativa L", ou seja, maconha - em fragmentos vegetais em dois invólucros plásticos incolores, conforme laudo de fls. 07/09 -, substância esta capaz de causar dependência física ou psíquica.

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (págs. 01/03), pelo auto de exibição e apreensão (pág. 04) e pelo laudo pericial (págs. 07/09), que evidencia a existência da substância entorpecente Cannabis sativa L, de uso proscrito encontrado em poder do acusado, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

O réu, ouvido em juízo, tal qual o fez em fase policial, declarou que toda a maconha apreendida era sua, e que se destinava integralmente a consumo pessoal, negando que vendesse parte da droga para amigos. Pontuou já ter sido condenado previamente pelo crime de tráfico de drogas. Indagado, ressaltou que não disse aos policiais que “fortalecia seus amigos”, sob a alegação de que os pés nasceram pois jogava as sementes de maconha dos “baseados” que fumava no vaso da sacada.

Os policiais militares ouvidos foram coerentes em seus depoimentos, confirmando o que narrado na denúncia. Informaram que foram notificados, via rádio, de que o acusado, que havia sido abordado por outra guarnição, cultivava drogas em seu apartamento, e que ao chegarem ao endereço puderam ver os pés de maconha na varanda do apartamento. Explicam que a namorada do acusado lhes acompanhou, e que retiraram cerca de cinco pés de maconha de um vaso, bem como uma porção da geladeira. Ainda, confirmaram que o réu disse que as drogas destinavam-se ao uso, mas que também costumava “fortalecer os amigos”.

Por oportuno, é de se consignar que são dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, AgRg no AREsp 1054663/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017 e HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016 e STF - HC nº 73.518-5/SP.

Diante das provas colhidas, resta comprovado que houve a consumação da infração penal capitulada no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, e que o réu é o autor, porque, além das denúncias anônimas dando conta que o réu cultivava maconha em seu apartamento, informação confirmada pela apreensão da droga pelos policiais militares no local, David confessou o ilícito – em fase policial e em juízo – esclarecendo que o entorpecente destinava-se ao seu consumo próprio. E, como se sabe, a confissão vale como elemento de convicção, desde que corroborada por outras provas, e sua força probante é diretamente proporcional à verossimilhança das alegações. Nesse sentido, TJSP – Ap. Crim 218.429-3/3 – Rel. Des. Nélon Fonseca – 6ª C. – J. 17.4.97 – Um; e TJ-MG - APR: 10362040361200001 MG, Relator: Adilson Lamounier, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2013.

Vale consignar que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a conduta do agente, sendo irrelevante a quantidade de droga a ser apreendida, bem como desnecessária a efetiva lesão, pois o tipo penal visa a proteger a saúde pública e a sociedade de modo geral. Nesse aspecto STJ - AgRg no REsp 1581573/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 09/11/2016; STJ - AgRg no REsp 1576825/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016; e STJ - AgRg no AREsp 620.033/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe

23/04/2015.

Colaciono também:

(...) O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (...) (STJ - RHC 35.920/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014).

A nova redação do crime de porte de entorpecentes, prevista no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, apenas afastou a incidência de pena privativa de liberdade ao acusado, despenalizando a conduta, mas mantendo hígida a figura típica. Assim STJ - HC 292.292/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014; STJ - Resp 1544041/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 04/12/2015; e STJ - HC 299.988/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 17/09/2015. Portanto, não há que se falar em atipicidade de conduta, conforme alegado pela defesa.

Por fim, em relação à constitucionalidade do artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário 635659, sendo a norma válida e eficaz, de modo que a conduta de portar drogas para uso próprio continua sendo típica, e, de regra, ilícita.

Assim, as alegações da defesa não merecem prosperar, já que não há que se falar em descriminalização do delito, tampouco não constituir o fato infração penal.

Some-se a isso, a manifestação do Ministério Público, que requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia.

Desse modo, não restam dúvidas de que o acusado praticou o delito de porte de entorpecente pra consumo pessoal conduta tipificada no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06 e, de rigor, pois, na ausência de excludentes, o reconhecimento de sua responsabilidade penal.

Passo à dosimetria da pena.

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, bem como do artigo 59 do Código Penal, verifico que não são desfavoráveis ao réu. Todavia, considerando o artigo 28 da Lei 11.343/06 e seu § 3º, devido à reincidência do réu (pág. 117/118), verifico que a reprimenda que melhor se ajuda ao caso é a prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 3 meses, medida necessária e suficiente, na espécie, para a reprovação, nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei de Tóxicos.

Considerando que o réu respondeu a esse processo em liberdade, por ainda por não vislumbrar estarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em relação ao presente, autorizadores da prisão preventiva, e em face da pena aplicada, permito eventual apelo em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar DAVID RAPHAEL RODRIGUES qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 3 meses, autorizado o apelo em liberdade. A pena de prestação de serviços à comunidade será oportunamente especificada em sede de execução.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Nos termos do artigo 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06, autorizo a destruição da droga apreendida.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA